



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

24 ביולי 2023

979

ו' באב התשפ"ג

עמוד

156.....הצעת חוק צוותי התערבות במשבר נפשי, התשפ"ג-2023

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הבריאות של הכנסת:

הצעת חוק צוותי התערבות במשבר נפשי, התשפ"ג-2023*

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להסדיר מתן מענה נפשי מקצועי ונגיש בקהילה לכל אדם במשבר נפשי, כדי למנוע החרפה של המשבר, וכך לצמצם את מעורבותם של גורמי אכיפת החוק ואת הצורך באשפוזים כפויים, והכול תוך מתן מענה מותאם ושמירה מרבית על זכויות האדם וכבודו, ובכלל זה הזכות לפרטיות ולביטחון האישי.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"הוועדה" – ועדת הבריאות של הכנסת;

ד ב ר י ה ס ב ר

וכך מחד גיסא יש עשרות אלפי פניות בשנה על רקע התנהגות הנובעת ממשבר נפשי, ומאידך גיסא גורמי המקצוע מעריכים כי רבים הזקוקים לסיוע נפשי נמנעים מפנייה. כמו כן, מעורבות גורמי האכיפה מובילה לשימוש בכלים משפטיים מיותרים ובאשפוזים שאפשר למנוע.

בעקבות כמה מקרים שהביאו למותם של אנשים עם מוגבלות בעת תקריות עם גורמי אכיפה שהוזעקו למקום האירוע, הוקמה בחודש יוני 2020 הוועדה הבין-משרדית לטיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון עם אנשים עם מוגבלויות. אחת ההמלצות המרכזיות של הוועדה הייתה להקים צוותי התערבות במשבר – צוותים רב-מקצועיים אשר בין היתר יספקו סיוע נפשי ראשוני בעקבות קריאה או תלונה הנוגעת לאנשים עם מוגבלות. צוותים אלו יתווכו במידת הצורך בין המטופלים לגורמי האכיפה, יסייעו בפנייה לגורמים טיפוליים וייעצו לגורמי האכיפה בעת תקריות עם אנשים עם מוגבלות. צוותים מעין אלה פועלים במקומות אחרים בעולם, ובהם אנגליה, ממפיס בטנסי שבארצות הברית ואמסטרדם.

לפיכך מוצע להקים מערך של צוותי התערבות במשבר בפריסה ארצית אשר יתערב ויתן מענה ראשוני, מותאם ורך יותר בעת משבר נפשי, ובכלל זה אובדנות, וימנע החרפה של המשבר והסלמה של האירוע שבשלו נדרשה התערבות. יובהר כי הקמת המערך לא תשנה את האחריות והסמכות של קופות החולים בתחום בריאות הנפש.

סעיף 1 מוצע לקבוע כי מטרת החוק תהיה להסדיר מתן מענה נפשי בקהילה למי ששרוי במשבר נפשי כדי למנוע החרפה של המשבר, וכך לצמצם את מעורבות גורמי האכיפה ואת האשפוזים הכפויים, וכך לצמצם את ההשלכות החברתיות שיש לקרימינליזציה של בריאות הנפש.

כללי משבר נפשי הוא מצב קיצון של סבל ומצוקה שבו האזיון הפסיכולוגי של אדם מופר ומשאבי הנפש שלו אינם עומדים לו. משבר נפשי יכול להיגרם עקב גורמים חיצוניים, סביבתיים או אישיותיים, והוא בעל השפעה ממשית על תפקודו ומערך חייו של האדם הסובל ממנו. לעיתים משבר נפשי מתרחש לאחר הפסקת טיפול תרופתי או אירוע טראומטי, ומתאפיין בהסתגרות, בסירוב או חוסר יכולת להכיר במצב ובהתנגדות לקבלת טיפול רפואי או נפשי. הוא עשוי להיות מלווה בפגיעה עצמית, בפגיעה בזולת או בהתנהגות הפוגעת בסביבה.

מערך שירותי הטיפול במשברים נפשיים בקהילה לוקה כיום בחסר, ואין בו כדי לספק פתרונות מתאימים לאדם המתמודד עם משבר נפשי ולבני משפחתו. ראשית, המערך הטיפולי של בריאות הנפש אינו זמין בכל שעות היממה; שנית, הנתונים הקליניים מפורזים בין גורמי טיפול שונים ומקשים על סיוע אפקטיבי; שלישית, להבדיל מתחום הרפואה בכללותו, שהתפתח בשנים האחרונות ומספק שירותי בריאות רבים בקהילה ואף בביתם של מטופלים, בתחום בריאות הנפש כמעט אין פתרונות טיפול בסביבה המוכרת והביתית של המטופל, והטיפול ניתן בבידוד מהקהילה, באשפוז במוסדות רפואיים למתמודדי נפש.

בשל כך, לא אחת מוזעקים לטיפול במשבר כאמור צוותי חירום (קרי, צוותי מגן דוד אדום, משטרת ישראל והרשות הארצית לכבאות והצלה) אשר אין להם כלים והכשרה מתאימים לתת את הסיוע הנדרש. בעת משבר או הידרדרות נפשיים אין לאדם השרוי במשבר ולקורביו גורם ייעודי לפנות אליו ולהתריע על הצורך בסיוע חירום נפשי, והיעדר הכלים המתאימים כאמור מוביל לשימוש בכלים הקיימים, ובעיקר אשפוז כפוי או מעצר פלילי ועקב כך גם הגשת כתבי אישום. ריבוי פניות למוקדי החירום הקיימים גורם לניצול לא יעיל של משאבים ציבוריים,

* הצעת חוק מס' 5/25/פ (מספר פנימי: 2195730); הועברה לוועדה ביום כ"ב באדר התשפ"ג (15 במרץ 2023).

- "מוקד החירום" - מוקד החירום הנפשי כמשמעותו בסעיף 3;
 "סיוע נפשי ראשוני" - סיוע נפשי ראשוני במקום שבו נמצא האדם ששרוי במשבר נפשי;
 "פקודת הרופאים" - פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;
 "צוות התערבות במשבר" - כמשמעותו בסעיף 5;
 "רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים;
 "השר" - חבר הממשלה שהממשלה הסמיכה אותו לבצע חוק זה בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה, ואם לא הסמיכה כאמור - שר הבריאות.
3. (א) יוקם מוקד חירום לסיוע נפשי ראשוני במשרד שהשר ממונה עליו שייתן מענה על פניות לסיוע נפשי ראשוני.
 (ב) הפעלת מוקד החירום והזנקת צוותי התערבות במשבר לשם מתן סיוע נפשי ראשוני ייעשו בהתאם להוראות לפי חוק זה.
 (ג) את מוקד החירום יאיישו מוקדנים שעברו הכשרה מקצועית ייעודית על ידי אנשי טיפול והכשרה, וכן יעברו הכשרות נוספות, אחת לשנה, כפי שיקבע השר בתקנות (בחוק זה - מוקדנים).
 (ד) ההתקשרות למוקד החירום תיעשה בחיוג טלפוני מקוצר ובאמצעים דיגיטליים נוספים; התקשרות כאמור לא תחויב בתשלום.
 (ה) מוקד החירום יפרסם בערוצי התקשורת המקובלים את פרטי יצירת הקשר עימו.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 2 מוצע להגדיר את המונחים שישמשו בחוק, ובהם מוקד החירום, סיוע נפשי ראשוני וצוות התערבות במשבר. כמו כן מוצע לקבוע כי השר הממונה על ביצוע החוק יהיה מי שהסמיכה הממשלה לעניין זה, ואם היא לא הסמיכה - שר הבריאות יהיה ממונה על ביצוע החוק (להלן - השר).
- סעיף 3 מוצע להקים מוקד חירום ארצי לסיוע נפשי ראשוני. את המוקד יפעילו מוקדנים שהוכשרו לכך, והם יקבלו פניות למתן סיוע נפשי ראשוני ויזניקו בשעת הצורך צוות התערבות במשבר למקום הימצאו של אדם שזקוק לסיוע.
- ההתקשרות למוקד תהיה טלפונית, ולשם הנגשה, תתאפשר גם באמצעים דיגיטליים נוספים. המוקד יפרסם לציבור את פרטי יצירת הקשר עימו. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת הבריאות של הכנסת (להלן - הוועדה) באפשרות לקבוע מענה מותאם לאוכלוסיות שונות, ובכלל זה מענה בשפות שונות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

- פעילות מוקד החירום 4. (א) מוקד החירום יפעל ברציפות 24 שעות ביממה, כל ימות השנה.
- (ב) מוקד החירום יקבל פניות מכל אדם, לרבות כל ארגון או מוקד אחר.
- (ג) קיבל מוקד החירום פנייה המעידה על צורך בסיוע נפשי ראשוני, ישלח המוקדן לפחות שני חברים מצוות התערבות במשבר למקום שבו נמצא האדם הזקוק לסיוע כאמור, לאחר שהתייעץ עם חבר צוות התערבות במשבר שימשם תורן לעניין זה ובהתאם להמלצתו.
- (ד) מוקד החירום ינהל רישום של פניות שהתקבלו ושל אופן הטיפול בהן, ויעקוב אחר פניות חוזרות של אותו אדם.
- הקמה של צוותי התערבות במשבר 5. (א) השר ימנה צוותים רב-מקצועיים להתערבות במשבר שייתנו סיוע נפשי ראשוני; בכל צוות יהיו חברים –
- (1) רופא מומחה בפסיכיאטריה;
- (2) פסיכולוג כהגדרתו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977², בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית וניסיון מקצועי בטיפול בתחום בריאות הנפש;
- (3) עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996³, בעל ניסיון מקצועי בתחום בריאות הנפש;
- (4) אחות כמשמעותה לפי פקודת בריאות העם, 1940⁴, בעלת ניסיון בתחום בריאות הנפש;
- (5) גורם מקצועי טיפולי נוסף שמינה השר, בעל ניסיון מקצועי והכשרה בתחום בריאות הנפש, ובכלל זה גורם בעל הכשרה וידע בתחום הנרקולוגיה (טיפול בהתמכרויות לחומרים נרקוטיים).
- (ב) צוותי ההתערבות במשבר יהיו בפריסה גאוגרפית ארצית באופן שיאפשר מתן מענה בזמן סביר בכל מקום.
- (ג) צוות התערבות במשבר יהיה בכוונות קריאה 24 שעות ביממה.
- (ד) חברי צוות התערבות במשבר יעברו הכשרה כפי שיקבע השר בתקנות.

ד ב ר י ה ס ב ר

בעלי ניסיון בטיפול בתחום בריאות הנפש. השר יוכל למנות גורמים מקצועיים טיפוליים נוספים, כגון קלינאי תקשורת, פסיכולוג ילדים או רופא בעל הכשרה וידע בנרקולוגיה. חברי הצוות יעברו הכשרה מתאימה שיקבע השר.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון הוועדה באפשרות להוסיף לצוות גם עמיתים מומחים בעלי ניסיון בהתמודדות עם משברים נפשיים, וכן אנשי צוות בעלי התמחות בילדים ונוער, אם הצוות נדרש להגיע לטיפול בקטינים השרויים במשבר נפשי. כמו כן תדון הוועדה בהרכב של כל אחד מצוותי ההתערבות ובאפשרות לקבוע צוותי מטה שייעצו וייתנו מענה מקצועי רוחבי וצוותי שטח שיהיו בכוונות קריאה וחבריהם יגיעו למקום האירוע לשם מתן סיוע נפשי ראשוני.

סעיף 4 מוצע להסדיר את פעילות מוקד החירום ולקבוע כי יפעל בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. במקרים המתאימים ולאחר התייעצות עם חבר תורן של צוות התערבות במשבר, ישלח מוקדן למקום האירוע לפחות שני חברים מצוות התערבות במשבר. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון הוועדה בקביעת בעל תפקיד שיהיה ממונה על מוקד החירום ותפקידו יהיה לרכז את פעילות המוקד ולנהל רישום ותייעוד של הפניות. עוד תדון הוועדה בדרך תיעוד הפניות שהתקבלו במוקד ושמירתן, ובכלל זה הוראות בדבר הגנה על פרטיות.

סעיף 5 מוצע להסמיך את השר למנות מערך של צוותי התערבות במשבר בפריסה ארצית. כל צוות יורכב מפסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי ואחות

² ס"ח התשל"ז, עמ' 158.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

⁴ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

מתן סיוע נפשי
ראשוני

6. (א) צוות התערבות במשבר ייתן סיוע נפשי ראשוני בהתאם לצורכי האדם הזקוק לו, ובמסגרתו יבצע גם פעולות אלו:
- (1) הגעה למקום האירוע;
 - (2) ביצוע הערכה ואבחנה של מצבו הנפשי של אדם כאמור;
 - (3) שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי כל דין, לפי הצורך.
- (ב) צוות התערבות במשבר יפנה לפסיכיאטר מחוזי כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991⁵, בהתקיים כל אלה:
- (1) חברי הצוות הנמצאים במקום האירוע נתנו סיוע נפשי ראשוני לאדם שנקרא לסייע לו אך לא חל שינוי במצבו;
 - (2) התקיימו התנאים הקבועים בסעיפים 6, 7 ו-9 לחוק האמור;
 - (3) חברי הצוות הנמצאים במקום האירוע התייעצו עם חבר הצוות שהוא רופא מומחה בתחום הפסיכיאטריה, אם אינו נמצא במקום, בדבר מתן סיוע נוסף לאדם שנקרא לסייע לו, ולאחר שניתן לאדם סיוע נוסף, אם נדרש, לא חל שינוי במצבו.
 - (ג) הופנה האדם לאשפוז או לטיפול מרפאתי ואין לאדם קרוב משפחה שיכול ללוות אותו למקום האשפוז או למרפאה, ילווה את האדם אחד מחברי צוות התערבות במשבר.
 - (ד) לאחר כל טיפול בפנייה, יתעד צוות התערבות במשבר את הסיוע שניתן וימליץ על הצורך בהמשך טיפול, ובכלל זה המשך טיפול בקהילה.
 - (ה) בהסכמת האדם שצוות התערבות במשבר נקרא לתת לו סיוע נפשי ראשוני, יעביר הצוות לגורם המטפל של אותו אדם, אם הוא מטופל בקהילה, מידע על אודות האירוע, אופן התערבותו וההמלצות כאמור בסעיף קטן (ד) שנתן לאותו אדם או לבני משפחתו.
 - (ו) צוות התערבות במשבר יוודא לאחר סיום האירוע כי מתקיים המשך טיפול על ידי גורמים בקהילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

חברי הצוות לפנות לפסיכיאטר המחוזי, שהוא הגורם המוסמך לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, להורות על בדיקה או אשפוז כפויים. על פי המוצע, פנייה כאמור תיעשה רק לאחר מיצוי האפשרויות הטיפוליות ללא צורך בכפייה.

צוות התערבות במשבר יוכל לתת המלצות להמשך טיפול באדם, ובכלל זה המשך טיפול בקהילה, וכן יוכל, בהסכמת האדם, להעביר לגורמים טיפוליים בקהילה את המידע על אודות האירוע ולוודא כי האדם מופנה להמשך הטיפול. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון הוועדה במתן סמכויות נוספות לצוות, ובין היתר סמכות כניסה לחצרים וסמכות מתן תרופות.

סעיף 6 לפי ההסדר המוצע, צוות התערבות במשבר נועד להיות גורם מתערב, המתווך בין מי שנקלע למשבר נפשי ובין המערכות המטפלות בקהילה או בבית החולים לשם מתן טיפול ההולם את מצבו של האדם שבמשבר. צוות התערבות במשבר אמור לפעול כדי למנוע הסלמה מסכנת חיים או הסלמה המנתבת לדרכי התמודדות בכפייה או באמצעות כלים פליליים. מוצע להגדיר את תפקידיו של צוות התערבות במשבר בעת מתן סיוע נפשי ראשוני. תפקידים אלו הם בין היתר הגעה למקום האירוע, הערכה ואבחנה של האדם ומתן סיוע נפשי ראשוני וכן שימוש בסמכויות נוספות לפי הצורך. כדי לצמצם את השימוש בכלים של בדיקה נפשית כפויה ואשפוז כפוי, מוצע לקבוע את הנסיבות שבהתקיימן על

⁵ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

פנייה למשטרת
ישראל

7. (א) נוכח מוקדן כי יש חשש לביצוע עבירה מהעבירות המנויות בתוספת על ידי אדם במשבר נפשי, יפנה למוקד משטרת ישראל (בסעיף זה - המשטרה) לאחר שהתייעץ עם חבר צוות התערבות במשבר שימש תורן לעניין זה וידווח על פרטי הפנייה.
- (ב) ראה חבר צוות התערבות במשבר הנמצא במקום האירוע כי בוצעה עבירה מהעבירות המנויות בתוספת או כי יש חשש ממשי לביצוע עבירה כאמור, ידווח על כך למשטרה מייד.
- (ג) השר יקבע את העבירות בתוספת בצו.
- (ד) התקבלה במוקד המשטרה פנייה שמעלה חשש לקיומו של משבר נפשי שנדרשת בו התערבות של צוות התערבות במשבר, יעביר מוקד המשטרה את הפנייה למוקד החירום ויעדכנו בדבר הפעולות שנקטה המשטרה באירוע, אם נקטה.
8. אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה או עקב מתן סיוע נפשי ראשוני או במהלכו, ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לשם ביצוע חוק זה או בהתאם להוראות כל דין.
9. התקציב השנתי לביצועו של חוק זה ייקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁶

סודיות

תקציב

ד ב ר י ה ס ב ר

- הוועדה באפשרות להגדיר קצין משטרה מחוזי שיהיה אחראי לקשר בין מוקד החירום ובין המשטרה.
- 8 סעיף 8 מוצע לקבוע הוראה בדבר שמירת סודיות של מידע שהגיע לאדם במסגרת החוק המוצע.
- 9 סעיף 9 מוצע לקבוע כי התקציב לביצוע החוק ייקבע בחוק התקציב השנתי. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תקבע הוועדה באיזה סעיף תקציבי יוקצה התקציב ליישום החוק המוצע.

סעיף 7 מוצע להסדיר בחקיקה את המקרים שבהם יימסר למשטרת ישראל דיווח עקב פנייה למוקד. מוקדן ידווח למוקד המשטרה על פנייה שעולה ממנה חשש לביצוע עבירה מהעבירות שייקבעו בתוספת. חבר צוות התערבות במשבר הנמצא במקום האירוע ידווח למשטרה אם בוצעה עבירה כאמור או אם יש חשש ממשי לביצוע עבירה כאמור. כמו כן, מוצע לקבוע את המקרים שבהם מוקד המשטרה יעביר פניות למוקד החירום. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון

⁶ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

10. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע; תקנות לפי סעיף 3(ג) יותקנו גם לאחר התייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי.
11. בחוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016,⁷ בהגדרה "מוקד חירום", בסופה יבוא "וכן מוקד החירום הנפשי כהגדרתו בחוק צוותי התערבות במשבר נפשי, התשפ"ג-2023".
12. אין בחוק זה כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר לפי כל דין.
13. (א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 3(ג) יובאו לאישור הוועדה בתוך שנה מיום התחילה.
14. השר ידווח לוועדה על יישום הוראות חוק זה, ובכלל זה על מספר צוותי התערבות במשבר שהוקמו, הכשרתם והפעלתם, על ההיערכות להקמתם של צוותים נוספים והכשרתם ועל הקמת המוקד והפעלתו; דיווח כאמור יימסר אחת לשישה חודשים בשלוש השנים שמיום התחילה, ואחת לשנה בחמש השנים שממועד הדיווח האחרון כאמור.

תוספת

(סעיף 7)

רשימת העבירות שידווחו למשטרת ישראל

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 10** מוצע להסמיך את השר שיהיה ממונה על ביצוע החוק המוצע, על פי ההגדרה "השר" שבסעיף 2 להצעת החוק. מוצע לקבוע כי תקנות לפי החוק יהיו טעונות את אישור הוועדה, ותקנות לעניין ההכשרות למוקדנים יותקנו גם לאחר התייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי.
- סעיף 11** מוצע לתקן את חוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016, ולקבוע כי מוקד החירום הנפשי שמוצע להקים ייחשב מוקד חירום לעניין החוק האמור.
- סעיפים 13 ו-14** כדי לאפשר זמן היערכות ליישום החוק, מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה שישה חודשים מיום פרסומו, וכי תקנות ראשונות בדבר ההכשרות השנתיות למוקדנים יובאו לאישור הוועדה בתוך שנה מיום תחילתו של החוק. לשם מעקב אחר יישום הוראות החוק, מוצע לקבוע חובת דיווח בעניין זה לוועדה בשנים הראשונות ליישום.
- בשלב זה לא ניתן להעריך את העלות התקציבית של הצעת החוק.

יוזם: חבר הכנסת שמחה רוטמן

⁷ ס"ח התשע"ו, עמ' 878.

